



Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 3
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 0771-2022/PS3

RESOLUCIÓN FINAL N° 2002-2022/PS3

DENUNCIANTE : KARIN BIANCA ORTEGA TOLEDO
(SEÑORA ORTEGA)
DENUNCIADOS : ELEKTRA DEL PERÚ S.A. EN LIQUIDACIÓN¹
(ELEKTRA)
MATERIAS : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
DEBER DE IDONEIDAD
CONCLUSIÓN ANTICIPADA DEL PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR POR CAUSAL SOBREVINIENTE
ACTIVIDADES : OTRAS ACTIVIDADES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y
DE SERVICIOS INFORMÁTICOS

Lima, 16 de diciembre de 2022

ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución N° 1 de fecha 23 de setiembre de 2022, el OPS inició un procedimiento administrativo sancionador contra Elektra por presunta infracción a lo establecido en el Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código), señalando lo siguiente:

PRIMERO: Iniciar un procedimiento administrativo sancionador en mérito a la denuncia de fecha 17 de febrero de 2022 y subsanada el 14 de marzo y 28 de junio del mismo año, presentada por la señora Karin Bianca Ortega Toledo contra Elektra Perú S.A. en Liquidación por presunta infracción a lo establecido en el artículo 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto que le habría vendido una motocicleta lineal marca Italika, modelo TNR 150 E3, serie N° LLCLT1900HCK0128 y motor N° LC157QMJH6668032, del año 2017 que estaría inscrita ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – SUNARP a nombre a una tercera persona que residiría en Tacna, imposibilitando que pudiera realizar el trámite registral de inscripción de propiedad a su favor y de la placa, lo cual fue inmediatamente reportado; sin embargo, no se le brindó solución alguna.

2. El 13 de octubre de 2022, la denunciante presentó un escrito en atención al requerimiento de información realizado mediante la imputación de cargos.
3. El 17 de octubre de 2022, Elektra se apersonó al presente procedimiento, formuló sus descargos e indicó que, mediante Resolución N° 2 del 5 de octubre de 2021, el Juez del Primer Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia del Callao declaró la quiebra y la extinción de su patrimonio así como la incobrabilidad de sus deudas. Agregó que dicho acto se encuentra consentido mediante Resolución N° 5 del 27 de julio de 2022.

ANÁLISIS

Sobre la conclusión anticipada del procedimiento por causa sobreviniente respecto de Elektra

4. La señora Ortega denunció a Elektra por la venta una motocicleta lineal marca Italika, modelo TNR 150 E3, serie N° LLCLT1900HCK0128 y motor N° LC157QMJH6668032, del año 2017 que estaría inscrita ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – SUNARP a nombre a una

¹ R.U.C. N° 20383380643.



tercera persona que residiría en Tacna, imposibilitando que pudiera realizar el trámite registral de inscripción de propiedad a su favor y de la placa, lo cual fue inmediatamente reportado; sin embargo, no se le brindó solución alguna.

5. El artículo 197.2 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, el TUO de la LPAG), establece como una forma de conclusión de los procedimientos las causas sobrevenidas que determinen la imposibilidad de continuarlo².
6. El artículo 417° de la Ley 26887, Ley General de Sociedades, determina que, ante la extinción del patrimonio de la sociedad, el liquidador debe solicitar la declaración judicial de quiebra, con arreglo a la ley de la materia.
7. De la revisión de los actuados, este Despacho advierte que, mediante Resolución N° 2 del 6 de octubre de 2021, el Juez del Primer Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia del Callao declaró la quiebra de Elektra, así como la extinción de su patrimonio e incobrabilidad de sus deudas. La citada resolución fue confirmada mediante Resolución 5 del 27 de julio de 2022.
8. Asimismo, se aprecia que en la citada Resolución N° 2 se ordenó expedir los partes a los Registros Públicos para que proceda con la inscripción del acto en mención³.
9. Los actos mencionados de manera precedente generan la imposibilidad de la continuación del procedimiento administrativo en contra de Elektra, en tanto que actualmente la empresa se encuentra en quiebra, con patrimonio extinto, por lo que cualquier obligación se vuelve incobrable e inejecutable.
10. En ese sentido, este Despacho considera que corresponde declarar la conclusión del procedimiento iniciado en contra de Elektra por una causal sobrevenida que determina la imposibilidad de continuarlo, pues resulta infructuoso que se continúe con el presente procedimiento y, de ser el caso, se ordenen medidas que no podrán ser cumplidas.

SE RESUELVE

PRIMERO: Declarar la conclusión del procedimiento iniciado por la señora Karin Bianca Ortega Toledo contra Elektra del Perú S.A. en Liquidación, por causas sobrevenidas que impiden su continuación, de acuerdo a las consideraciones señaladas en la presente resolución.

SEGUNDO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo

² **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**

Artículo 197.- Fin del procedimiento

197.1 Pondrán fin al procedimiento las resoluciones que se pronuncian sobre el fondo del asunto, el silencio administrativo positivo, el silencio administrativo negativo en el caso a que se refiere el párrafo 199.4 del Artículo 199, el desistimiento, la declaración de abandono, los acuerdos adoptados como consecuencia de conciliación o transacción extrajudicial que tengan por objeto poner fin al procedimiento y la prestación efectiva de lo pedido a conformidad del administrado en caso de petición graciable.

197.2 También pondrá fin al procedimiento la resolución que así lo declare por causas sobrevenidas que determinen la imposibilidad de continuarlo.

³ **Ley N° 26887, Ley General de Sociedades**

Artículo 6.- Persona Jurídica

La sociedad adquiere personalidad jurídica desde su inscripción en el Registro y la mantiene hasta que se inscribe su extinción.



PERÚ
Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 3
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 0771-2022/PS3

32 de la Directiva N° 001-2021/DIR-COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 3 en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación⁴, caso contrario la resolución quedará consentida⁵.

TERCERO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021/DIR-COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor⁶, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.



Firmado digitalmente por:
REJAS JIMENEZ Maria Graciela FAU
20153840533 hard
Fecha: 03/01/2023 15:54:10-0500

MARÍA GRACIELA REJAS JIMÉNEZ
Jefa
Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
de Protección al Consumidor N° 3

Corresponde informar a los administrados que la presente **Resolución fue firmada de forma digital**, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales aprobado por Decreto Supremo 058-2008-PCM, conforme puede verificarse en el presente documento que se encuentra en formato PDF⁷.

⁴ **DIRECTIVA N° 001-2021/DIR-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 32.- Apelación

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar, conforme a lo establecido por el artículo 218 de la LPAG.
(...)

⁵ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL**

Artículo 222. Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

⁶ **DIRECTIVA N° 001-2021/DIR-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 34.- Fin de Procedimiento

En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.
(...)

⁷ **REGLAMENTO DE LA LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES (DECRETO SUPREMO N° 052-2008-PCM)**
TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 3.- De la validez y eficacia de la firma digital

La firma digital generada dentro de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica tiene la misma validez y eficacia jurídica que el uso de una firma manuscrita. En tal sentido, cuando la ley exija la firma de una persona, ese requisito se entenderá cumplido en relación con un documento electrónico si se utiliza una firma digital generada en el marco de la Infraestructura Oficial de la Firma Electrónica. Lo establecido en el presente artículo y las demás disposiciones del presente Reglamento no excluyen el cumplimiento de las formalidades específicas requeridas para los actos jurídicos y el otorgamiento de fe pública.